

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3737/2532

ป.วิ.อ. มาตรา

พ.ร.บ.อากรการพนัน มาตรา , มาตรา 5, มาตรา 12, มาตรา 15

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงชลบุรี

นายไพฑูลย์ แซ่เตี่ยว กับพวก

โจทก์

จำเลย

คำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนัน ป็อกแปดเก้า หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก มีวิธีการเล่นซึ่งดัดแปลงมาจากการ เล่นแปดเก้า อันระบุไว้ในบัญชี ก.อันดับที่ 5 และการเล่นป็อก อันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 11 ย่อมเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่น อย่างเดียว โดยมีวิธีการเล่นที่พลิกแพลงนำเอาการเล่นแปดเก้า กับการเล่นป็อก เข้า มารวมกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าป็อก แปดเก้า จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา แสดงว่าเข้าใจในวิธีการเล่นการพนันตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วเป็นอย่างดี คำฟ้อง ของโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องด้วยว่าจว่า เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๑ เวลากลางคืน จำเลย ทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันป็อกแปดเก้าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้าย ป็อก มีวิธีการเล่นตามที่แนบมาท้ายบันทึกเสนอฟ้องด้วยว่า ทั้งนี้จำเลยที่ ๒๔ เป็น ผู้จัดให้มีการเล่นขึ้นเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์แห่งตน และจำเลยที่ ๑๒ เป็นเจ้ามือรับกิน

รับใช้โดยมิได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๕ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓

จำเลยทั้งยี่สิบสี่ให้การรับสารภาพตลอดข้อหา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งยี่สิบสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๕ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๔๙๐ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓ จำเลยที่
๗ และที่ ๑๔ อายุ ๑๗ และ ๑๖ ปี ลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๕ ลงกึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ ๕๐๐ บาท จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพลด
โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คนละกึ่งหนึ่งแล้วจำเลยที่ ๒๔ เป็นผู้
จัดให้มีการเล่น และจำเลยที่ ๑๒ เป็นเจ้ามือคงจำคุกคนละ ๓ เดือน และปรับคนละ
๒,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๗ และที่ ๑๔ คงปรับคนละ ๒๕๐ บาท จำเลยอื่นนอกนี้คงปรับ
คนละ ๕๐๐ บาท ให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑๒ และที่ ๒๔ ไว้มีกำหนดคนละ ๑ปี
ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอกการลงโทษจำเลยที่ ๑๒ และที่ ๒๔

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑๒ และที่ ๒๔ คนละ ๒
เดือน ไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑๒ และที่ ๒๔ ฎีกาขอให้ยกฟ้องโจทก์หรือลงโทษตามบทมาตราที่ถูก
ต้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม
นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่น

การพนันป็อกแปดเก๋าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก มีวิธีการเล่นซึ่งดัดแปลงมาจากการเล่นแปดเก๋ออันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ ๕ และการเล่นป็อกอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ ๑๑ ทำยพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘จึงเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่นอย่างเดียว โดยมีวิธีการเล่นที่พลิกแพลงนำเอาการเล่นแปดเก๋ากับการเล่นป็อกเข้ามารวมกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าป็อกแปดเก๋อจำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อหา แสดงว่าเข้าใจในวิธีการเล่นการพนันตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วเป็นอย่างดี คำฟ้องของโจทก์หาได้กล่าวหาว่าจำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่นใน๓ วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่จำเลยที่ ๑๒ และที่ ๒๔ ฎีกามาแต่อย่างใดไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และการเล่นป็อกแปดเก๋อดังกล่าวเป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อกอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ ๑๑ ทำยพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. ๒๔๗๘ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษและลงโทษจำเลยทั้งหมดตามมาตรา ๑๒ ข้อ ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลแขวงชลบุรี - นางนุจรินทร์ จันทรพรายศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร ทองประยูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น